

ตามสัญญา ซึ่งมีเงื่อนไขให้สิทธิแก่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายในการพิจารณาปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษได้ ทุกระยะเวลา ๕ ปี หลังจากนั้น การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้เสนอขอปรับอัตราค่าผ่านทางดังกล่าวต่อคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษใหม่ของทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษศรีรัช และมีมติอนุมัติร่างประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษศรีรัชเป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสีย หรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมทั้งได้มีหนังสือเสนอปลัดกระทรวงคมนาคมเพื่อนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณา ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เห็นชอบและลงนามในประกาศดังกล่าวโดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๑ โดยมีการปรับอัตราค่าผ่านทางประเภทรถ ๔ ล้อ จากเดิมเก็บ ๔๐ บาท เพิ่มเป็น ๔๕ บาท ประเภทรถ ๖-๑๐ ล้อ จาก ๖๐ บาท เป็น ๗๐ บาท และมากกว่า ๑๐ ล้อขึ้นไป จาก ๘๕ บาท เป็น ๑๐๐ บาท ส่วนช่วงแจ้งวัฒนะ-ประชาชื่น เดิมเก็บ ๑๐ บาท เพิ่มเป็น ๑๕ บาท จาก ๑๕ บาท เป็น ๒๐ บาท จาก ๓๐ บาท เป็น ๓๕ บาท ตามลำดับ ช่วงพระราม ๙-ศรีนครินทร์ เดิมเก็บ ๒๐ บาท เพิ่มเป็น ๒๕ บาท จาก ๔๐ บาท เป็น ๕๐ บาท จาก ๖๕ บาท เป็น ๗๕ บาท ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ใช้ทางด่วนซึ่งต้องเสียค่าผ่านทางดังกล่าวเห็นว่า การปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษข้างต้น เป็นการสร้างภาระให้ประชาชนเกินสมควร เนื่องจากมิได้คำนึงถึงแนวนโยบายแห่งรัฐในเรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการคุ้มครองผู้บริโภค จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้ยกเลิกประกาศกระทรวงคมนาคมที่กำหนดอัตราค่าผ่านทางพิเศษเพิ่มขึ้นดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เข้าทำสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ และสัญญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ (ส่วนดี) กับบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ ซึ่งภายหลังจากบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ มีหนังสือขอให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยพิจารณาปรับอัตราค่าผ่านทางตามมาตรา ๑๙^๔ แห่งพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

^๔ พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๑๙ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ กทพ. กำหนดอัตราค่าผ่านทางพิเศษโดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี และอำนาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้รวมถึงการออกข้อบังคับในเรื่องดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๑๓) การจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ

ฯลฯ

ฯลฯ



พ.ศ. ๒๕๕๐ และตามเงื่อนไขในสัญญาที่ให้สิทธิคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายในการพิจารณาปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษได้ทุกระยะเวลา ๕ ปี โดยอยู่บนหลักเกณฑ์การคำนวณอัตราค่าผ่านทางบนพื้นฐานอัตราเพิ่มของดัชนีผู้บริโภคสำหรับกรุงเทพมหานครที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ล่าสุด ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ได้มีมติเห็นชอบการขอปรับอัตราค่าผ่านทางใหม่ดังกล่าว และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้ออกประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษศรีรัชเป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมายในการออกประกาศที่พิพาท และได้ใช้อำนาจในการดำเนินการโดยถูกต้องตามมาตรา ๑๙ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ดังกล่าวแล้ว

สำหรับหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองนำมาใช้ในการพิจารณากำหนดอัตราค่าผ่านทางตามประกาศที่พิพาทนั้น โดยที่สัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ ระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับบริษัท ทางด่วนกรุงเทพฯ ข้อ ๑๑.๓ (๑) และ (๒) กำหนดว่าในการปรับค่าผ่านทางแต่ละครั้งคู่สัญญาจะคำนวณอัตราค่าผ่านทางบนพื้นฐานอัตราเพิ่มของดัชนีผู้บริโภคสำหรับกรุงเทพมหานครที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ล่าสุด โดยจำนวนค่าผ่านทางที่เพิ่มขึ้นแต่ละครั้งจะคำนวณปรับเป็นจำนวนเต็มช่วงละ ๕ บาท แต่จะปรับได้ไม่เกินครั้งละ ๑๐ บาท ตลอดระยะ ๑๕ ปีแรกของระยะเวลาของสัญญา แต่ในกรณีที่เกิดภาวะเงินเฟ้อสูงผิดปกติ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้พิจารณาในเรื่องการปรับราคาตามสมควร และข้อ ๖๖ ประกอบกับข้อ ๑ ของสัญญาเพื่อการต่อขยายฯ ได้ให้สิทธิคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายในการพิจารณาปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษได้ทุกระยะเวลา ๕ ปี โดยการพิจารณาปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษสำหรับทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษศรีรัช (ส่วนดี) จะเป็นไปตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ และระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ และสัญญาเพื่อการต่อขยายฯ และตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด ส่วนการที่จะปรับอัตราเพิ่มขึ้นหรือไม่ต้องพิจารณาว่าดัชนีผู้บริโภคเพิ่มขึ้นถึงจำนวนเต็ม ๕ บาท ตามสัญญาฯ หรือไม่ หากดัชนีผู้บริโภคเพิ่มขึ้นไม่ถึงจำนวนเต็ม ๕ บาท การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะไม่ปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษ ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้พิจารณาปรับค่าผ่านทางโดยคำนึงถึงข้อตกลงตามสัญญาพิพาทดังกล่าว รวมทั้งครอบคลุมถึงการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยแล้ว

นอกจากนี้ การที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมและลงทุนเพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมของประเทศ รวมทั้งขยายโครงข่ายของระบบทางพิเศษถือเป็นบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรม และเป็นระบบการคมนาคมทางเลือกของประชาชนนอกจากระบบการคมนาคมธรรมดาที่รัฐบาลจัดให้มีอยู่แต่เดิม ภายใต้หลักการเพื่อความเป็นธรรมของสังคมโดยรวม โดยผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ที่เพิ่มขึ้นตามระยะทางของการใช้บริการและในอัตราตามที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายกำหนดขึ้น ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาล ซึ่งหลักการบริการสาธารณะดังกล่าวจะต้องยึดถือหลักเกณฑ์สำคัญ ๓ ประการ คือ หลักว่าด้วยความเสมอภาค หลักว่าด้วยความต่อเนื่องของบริการสาธารณะ และหลักว่าด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ของบริการสาธารณะ ซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบกับ มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทยฯ ที่บัญญัติว่า รายได้ ที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้รับจากการดำเนินการในปีหนึ่ง ๆ ให้ตกเป็นของการทางพิเศษ แห่งประเทศไทย สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และเมื่อได้หักรายจ่ายสำหรับการดำเนินงาน ค่าภาระต่าง ๆ ที่เหมาะสม รวมตลอดถึงค่าบำรุงรักษา ค่าเสื่อมราคา เงินสำรองตามมาตรา ๑๒ และเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์หรือการสงเคราะห์อื่นตามมาตรา ๔๕ และเงินลงทุนตามที่ได้รับ ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว เหลือเท่าใดให้นำส่งเป็นรายได้ของรัฐ และวรรคสอง ที่บัญญัติว่า ในกรณีที่รายได้ไม่เพียงพอสำหรับกรณีตามวรรคหนึ่ง นอกจากเงินสำรอง ตามมาตรา ๑๒ และการทางพิเศษแห่งประเทศไทยไม่สามารถหาเงินที่อื่นได้ รัฐพึงจ่ายเงิน ให้แก่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเท่าจำนวนที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของการทางพิเศษ แห่งประเทศไทย แล้วเห็นว่า การที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจัดให้มีการเก็บเงิน ค่าผ่านทางพิเศษ ก็เพื่อนำเงินรายได้ส่งคืนรัฐผ่อนชำระเงินที่กู้ยืมนำมาลงทุนในโครงการต่าง ๆ การดำเนินการของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจึงมิใช่การแสวงหาผลประโยชน์ในทางธุรกิจ หากแต่เป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะอันเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวของประเทศ รายได้ที่ได้รับนอกจากจะนำส่งคืนรัฐและนำไปชำระหนี้เงินกู้แล้ว ส่วนหนึ่งยังจะนำไปใช้ในการ บำรุงรักษาทางพิเศษให้มีสภาพการใช้งานได้อย่างปลอดภัยตลอดเวลา รวมถึงยังต้องนำไปใช้ ในการลงทุนก่อสร้างโครงการใหม่ ๆ การจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษจึงเป็นการลดภาระ หนี้สาธารณะของประเทศ และเป็นไปตามหลักความยุติธรรมในสังคมที่ให้ผู้ชำระเป็นผู้จ่าย ไม่ใช่เงินภาษีของประชาชนทั้งประเทศมาใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ของคนกลุ่มหนึ่งที่ใช้ทางพิเศษ อันเป็นการคำนึงถึงการคุ้มครองผู้บริโภคอยู่ด้วยแล้ว

นอกจากนี้ สัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ ผลของการไม่ปฏิบัติตามสัญญาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษนี้ว่า หากมีการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยรัฐบาลหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จงใจให้มีผลกระทบโดยตรงต่อสัญญานี้ สิทธิและหน้าที่ของบริษัท ทางด่วนกรุงเทพฯ งาน รายได้จากค่าผ่านทางพิเศษที่บริษัท ทางด่วนกรุงเทพฯ จะได้รับจากสิทธิ ตามสัญญา หากทำให้มีผลกระทบในทางเสียหายอย่างรุนแรงต่อผลประโยชน์ของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง ฝ่ายใดหรือทั้งสองฝ่าย กรณีดังกล่าวถือเป็น “เหตุการณ์ที่เป็นข้อยกเว้น” ตามสัญญาที่จะทำให้อันคู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับความเสียหายมีสิทธิเรียกร้องให้มีวิธีการชดเชยตามเงื่อนไขของสัญญา



ซึ่งหากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่อาจตกลงวิธีการชดเชยที่เป็นที่ยอมรับได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาได้ กรณีดังกล่าวย่อมทำให้เกิดเป็นประเด็นข้อขัดแย้งระหว่างคู่สัญญา ซึ่งคู่สัญญาฝ่ายที่เสียหายสามารถนำเรื่องเสนอต่อคณะผู้พิจารณาและอนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามขั้นตอนของสัญญา อีกทั้ง ในกรณีที่ “เหตุการณ์ที่เป็นข้อยกเว้น” ดังกล่าว ทำให้การปฏิบัติตามสัญญาไม่อาจกระทำได้เป็นระยะเวลานานติดต่อกันถึงขนาดที่ทำให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่อาจปฏิบัติหน้าที่อันเป็นพันธะพื้นฐานตามสัญญาได้ต่อไป คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบมีสิทธิเสนอขอเลิกสัญญาและเรียกร้องค่าชดเชยได้ตามสัญญา จึงเห็นได้ว่า ในการพิจารณาปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษตามสัญญา แต่ละครั้งจึงต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าผ่านทางพิเศษและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก่อนที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะได้ดำเนินการจัดทำร่างประกาศกระทรวงคมนาคมฯ เพื่อกำหนดอัตราค่าผ่านทางพิเศษเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาออกประกาศกระทรวงคมนาคมฯ เพื่อใช้บังคับต่อไป ซึ่งข้อสัญญาดังกล่าวไม่เปิดโอกาสให้คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษได้เองตามอำเภอใจ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้อัตราค่าผ่านทางพิเศษที่ปรับเพิ่มสูงเกินควร อันจะเป็นการก่อภาระให้แก่ผู้ใช้ทางและเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้ทาง ดังนั้น หากไม่มีการปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษตามสัญญาแล้ว บริษัทร่วมลงทุนอาจใช้สิทธิเรียกร้องให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยชดเชยรายได้ส่วนที่ขาดหายไปจากจำนวนเงินที่ควรได้รับ ซึ่งจะเป็นภาระต่อภาครัฐ และการที่รัฐไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาที่ตกลงไว้กับเอกชนผู้ลงทุนแล้ว ยังอาจจะทำให้เกิดภาวะขาดความเชื่อมั่นที่เอกชนมีต่อรัฐบาลในการเข้าร่วมลงทุนในโครงการอื่น ๆ ได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษดังกล่าวโดยคำนึงถึงเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๒ และสัญญาเพื่อการต่อขยายฯ ซึ่งแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐตามที่กำหนดในมาตรา ๘๓^๕ และมาตรา ๘๔^๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ด้วยแล้ว ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษศรีรัชเป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ

^{๕-๖} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๘๓ รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาตรา ๘๔ รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ ดังต่อไปนี้

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

(๕) กำกับให้การประกอบกิจการมีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ป้องกันการผูกขาดตัดตอนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และคุ้มครองผู้บริโภค

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.



และอัตราค่าผ่านทางพิเศษฯ จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ.๓๔๘/๒๕๖๐)

๑.๒ สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ

๑.๒.๑ การเกิดสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒.๒ ผลของสัญญา

๑) การจ่ายเงินค่าจ้าง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) การเลิกสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) การชำระค่าเสียหาย

(๓.๑) การชำระค่าเสียหายจากการเลิกสัญญา

เมื่อตามสัญญาเช่ารถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยมีข้อกำหนดว่า
ภายหลังสัญญาเช่าสิ้นสุดลง ผู้เช่าจะต้องส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าคืนให้แก่ผู้ให้เช่าในสภาพ
ที่เรียบร้อย และหากเกิดความชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายขึ้น ผู้เช่าจะต้องซ่อมแซม
แก้ไขให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยก่อนส่งมอบด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เช่าเอง หรือหากผู้ให้เช่า
เป็นผู้จัดการเองหรือจ้างให้ผู้อื่นจัดการแทน ผู้เช่าก็ต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
จึงเห็นได้ว่าค่าเสียหายดังกล่าวต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการซ่อมแซม
รถยนต์บรรทุกขยะเพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเท่านั้น โดยต้องเป็นค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นจริงจากการซ่อมแซมรถยนต์และมีพยานหลักฐานอย่างชัดเจน การที่ผู้ให้เช่า
เรียกร้องค่าเสียหายในส่วน of ค่าขาดประโยชน์จากการให้ผู้เช่ารายอื่นเช่ารถยนต์บรรทุก
ไปในอัตราเช่าที่ต่ำกว่าที่ควรจะได้รับ ไม่ถือเป็นค่าซ่อมแซมรถยนต์ที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น
กรณีจึงเป็นการเรียกร้องค่าเสียหายที่นอกเหนือไปกว่าที่กำหนดในสัญญา ผู้ให้เช่า
จึงไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายในส่วนนี้จากผู้เช่าเดิมได้



สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลสวนหลวง (ผู้ฟ้องคดี) ทำสัญญาให้สิทธิบริษัท ช. (ผู้ถูกฟ้องคดี) เก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลสวนหลวง และสัญญาให้ผู้ถูกฟ้องคดีเช่ารถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ๔ คัน มีกำหนดเวลา ๗ ปี ปรากฏว่าในระหว่างการดำเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยตามสัญญามีประชาชนร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะมูลฝอยของผู้ถูกฟ้องคดี และการปรับขึ้นอัตราค่าจัดเก็บขยะอย่างไม่เป็นธรรมหลายครั้ง ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้จัดการประชุมเพื่อหาทางแก้ไขปัญห และได้มีการขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีปรับปรุงการเก็บขนขยะให้ตรงเวลาอย่าปล่อยให้มีขยะสะสม แต่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามที่ตกลงกัน ยังคงปล่อยให้ขยะสะสมส่งกลิ่นเหม็นเช่นเดิม อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีได้นำรถยนต์บรรทุกขยะไปจอดทิ้งไว้โดยไม่ดูแลรักษาจนอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม ผู้ฟ้องคดีจึงขอยกเลิกสัญญาทั้งสองสัญญาที่ทำไว้กับผู้ถูกฟ้องคดี และต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาให้สิทธิเก็บขนขยะมูลฝอยกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ. พร้อมทั้งให้เช่ารถยนต์บรรทุกขยะจำนวน ๓ คัน ที่ผู้ถูกฟ้องคดีส่งคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่เนื่องจากภายหลังการเลิกสัญญาแล้วผู้ถูกฟ้องคดียังมีเงินคงค้างชำระตามสัญญากับผู้ฟ้องคดีอยู่ ผู้ฟ้องคดีจึงได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำเงินคงค้างดังกล่าวมาชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบเกี่ยวกับการหักเงินที่ค้างชำระจากเงินค่าประกันตามสัญญาทั้งสองฉบับ แต่ทั้งนี้ยังเหลือเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มเติมอีก อันประกอบด้วยเงินค่าตอบแทนสิทธิในการเก็บขนขยะมูลฝอยคงค้าง ๗๑,๓๓๓.๓๖ บาท ค่าเช่ารถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยคงค้าง ๑๔,๒๘๐.๘๖ บาท ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยพร้อมเบี้ยปรับ จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท เงินค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ จำนวน ๒,๖๘๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำเงินจำนวนดังกล่าวมาชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉย หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำเงินค่าขาดประโยชน์จากการให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ. เช่ารถยนต์บรรทุกขยะ ๓ คัน ในราคาที่ลดน้อยลงเป็นเงินจำนวน ๑๐๘,๐๐๐ บาท มาชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉยเช่นเดิม ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าตอบแทนสิทธิในการเก็บขนขยะมูลฝอยคงค้าง ค่าเช่ารถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยคงค้าง ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยพร้อมเบี้ยปรับ และเงินค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะรวมเป็นเงินจำนวน ๑๐๐,๓๐๔.๓๒ บาท รวมทั้งเงินค่าขาดประโยชน์จากการให้เช่ารถยนต์บรรทุกในราคาที่ลดลงเป็นเงินจำนวน ๑๐๘,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการผิดข้อกำหนดในสัญญา การบอกเลิกสัญญาของผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินคงเหลือจากการหักเอาจากหนังสือค้ำประกันที่ต้องจ่ายให้กับ

ผู้ฟ้องคดี อันได้แก่ ค่าเช่ารถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ค่าตอบแทนสิทธิเก็บขนขยะมูลฝอย ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บขนขยะและกำจัดมูลฝอย และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๐,๓๐๔.๓๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัดจนถึงวันฟ้องคดีเป็นเงิน ๑๕,๙๗๓.๑๐ บาท รวมเป็นเงินที่ต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิ้น ๑๑๖,๒๗๗.๔๒ บาท สำหรับค่าขาดประโยชน์จากการให้เช่ารถยนต์บรรทุกขยะในอัตราที่ต่ำกว่าที่ควรจะได้รับจำนวน ๑๐๘,๐๐๐ บาท เห็นว่า ไม่ถือเป็นค่าเสียหายโดยตรงจากการปฏิบัติผิดสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดี และการให้เช่ารถยนต์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดทำบริการสาธารณะซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีบรรลุผล ไม่ใช่อำนาจการให้เช่ารถยนต์ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าขาดประโยชน์ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเฉพาะประเด็นฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าขาดประโยชน์จากการให้เช่ารถยนต์บรรทุกขยะในอัตราค่าเช่าที่ต่ำกว่าที่ควรจะได้รับข้างต้น

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่สัญญาเช่ารถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยที่พิพาท ข้อ ๑๓ กำหนดว่า ผู้เช่าจะต้องสงวนรักษาทรัพย์สินที่เช่าเสมอด้วยวิญญูชนพึงจะสงวนรักษาทรัพย์สินของตน และจะต้องทำการรักษาความสะอาดตามปกติวิสัยเพื่อไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนรำคาญ และเสื่อมสภาพแก่ผู้อยู่ใกล้เคียง และจะต้องทำการบำรุงรักษารวมทั้งซ่อมแซมเล็กน้อยด้วย ข้อ ๑๔ กำหนดว่า ถ้าผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ให้เช่าแล้ว ผู้เช่ายินยอมรับผิดชอบและยินยอมชดเชยค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ให้แก่ผู้ให้เช่าโดยสิ้นเชิง ภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ ข้อ ๒๐ กำหนดว่า ถ้าผู้เช่าผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที และเมื่อผู้ให้เช่าได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าริบหลักประกันตามข้อ ๓ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้แล้วแต่ผู้ให้เช่าเห็นสมควร และผู้ให้เช่ายังมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอื่น ๆ จากผู้เช่า (ถ้ามี) ได้อีกด้วย และข้อ ๒๓ กำหนดว่า เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้เช่าจะต้องส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าคืนให้แก่ผู้ให้เช่าในสภาพที่เรียบร้อย ปราศจากความชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายใด ๆ ถ้าเกิดความชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายเกิดขึ้น ผู้เช่าจะต้องซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยก่อนส่งมอบด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เช่าเองทั้งสิ้น วรรคสอง กำหนดว่า ถ้าผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามความในวรรคหนึ่ง ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าจัดการหรือจ้างให้ผู้อื่นจัดการแทนได้ โดยผู้เช่าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น หากผู้เช่าไม่ออกค่าใช้จ่ายดังกล่าว ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าหักเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากหลักประกันตามข้อ ๓ ถ้าไม่เพียงพอก็เรียกร้องเอาจากผู้เช่าได้อีก



เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงฟังเป็นที่ยุติว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้นำรถยนต์บรรทุกขยະที่เช่าจากผู้ฟ้องคดี จอดทิ้งไว้โดยไม่ได้อุปการะรักษารถยนต์ดังกล่าวให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และสามารถใช้งานได้ตามปกติ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๓ ของสัญญาพิพาท ผู้ฟ้องคดีจึงสามารถบอกเลิกสัญญาได้โดยชอบตามข้อ ๒๐ ของสัญญา และเมื่อการเช่าสิ้นสุดลง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ที่จะต้องส่งมอบรถยนต์บรรทุกขยະที่เช่าคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีในสภาพที่เรียบร้อยปราศจากความชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายใด ๆ ตามข้อ ๒๓ ของสัญญา แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลังจากผู้ฟ้องคดีได้บอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีได้นำรถยนต์บรรทุกขยະ ๓ คัน มาให้ผู้ฟ้องคดีตรวจสอบสภาพ ผลปรากฏว่ารถยนต์บรรทุกขยະทั้ง ๓ คัน อยู่ในสภาพชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ให้ผู้ถูกฟ้องคดีซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยະทั้งสามคันให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ดำเนินการให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ให้เช่าจึงย่อมสามารถจัดการซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยະข้างต้นได้เอง หรืออาจจ้างให้ผู้อื่นดำเนินการซ่อมแซมแทนก็ได้ โดยผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะผู้เช่าจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทั้งหมด และหากผู้ถูกฟ้องคดีไม่ออกค่าใช้จ่ายดังกล่าวแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีก็สามารถหักเงินจากหลักประกันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้วางไว้ รวมถึงสามารถเรียกร้องเอาจากผู้ถูกฟ้องคดีได้อีกหากหลักประกันดังกล่าวไม่เพียงพอ ทั้งนี้ ตามข้อ ๒๓ ของสัญญาพิพาท แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยະข้างต้น แต่ได้ทำสัญญาเช่ารถยนต์บรรทุกขยະทั้ง ๓ คัน กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ. โดยให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ. นำรถยนต์บรรทุกขยະไปซ่อมแซมด้วยทุนทรัพย์ของตนเอง และได้ให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ. เช่ารถยนต์บรรทุกขยະดังกล่าวในราคาคันละ ๑,๐๐๐ บาท ต่อเดือน ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่า หากรถยนต์บรรทุกขยະทั้งสามคันอยู่ในสภาพที่ดีใช้งานได้ไม่ชำรุดบกพร่อง ผู้ฟ้องคดีจะมีค่าเช่ารถยนต์ในอัตราคันละ ๒,๐๐๐ บาท ต่อเดือน ผู้ฟ้องคดีจึงแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าขาดประโยชน์ดังกล่าวด้วยนั้น เห็นว่า ค่าเสียหายตามข้อ ๒๓ ของสัญญาพิพาท ต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยະเพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเท่านั้น โดยเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากการซ่อมแซมรถยนต์และมีพยานหลักฐานอย่างชัดแจ้ง การที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้องค่าเสียหายในส่วน of ค่าขาดประโยชน์ที่ต้องให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ. เช่ารถยนต์บรรทุกขยະทั้ง ๓ คัน ไปในอัตราค่าเช่าที่ต่ำกว่าที่ควรจะได้รับ จึงเป็นการเรียกร้องค่าเสียหายที่นอกเหนือไปกว่าที่สัญญาพิพาทได้กำหนดไว้ ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ค่าขาดประโยชน์จากการให้เช่ารถยนต์บรรทุกขยະในอัตราที่ต่ำกว่าที่ควรจะได้รับ หมายถึง ค่าซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยະ ๓ คัน อันเป็นค่าเสียหายที่เกิดจากการผิดสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดี เพียงแต่เรียกคนละอย่างกันนั้น ไม่อาจรับฟังได้ เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้เรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำเงินค่าขาดประโยชน์มาชำระแก่ผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีมิได้มีการซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยະ

ดังกล่าว อีกทั้ง ค่าขาดประโยชน์ตามที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้องคำนวณมาจากค่าเช่ารถยนต์บรรทุกขย ๓ คัน ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ. ซึ่งลดลงคันละ ๑,๐๐๐ บาท คิดเป็น เดือนละ ๓,๐๐๐ บาท คิดเป็นปีละ ๓๖,๐๐๐ บาท รวมสัญญาเช่าสามปี เป็นเงิน ๑๐๘,๐๐๐ บาท (๓,๐๐๐ X ๑๒ X ๓) แสดงให้เห็นว่า ค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีเรียกในกรณีนี้เป็นค่าขาดประโยชน์ จากการให้เช่ารถยนต์ขยในอัตราที่ต่ำกว่าที่ควรจะได้รับ มิได้เป็นค่าซ่อมแซมรถยนต์ที่เรียก เป็นชื่ออย่างอื่นดังที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง ศาลจึงไม่อาจพิพากษากำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้ให้แก่ ผู้ฟ้องคดีได้ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินจำนวน ๑๑๖,๒๗๗.๔๒ บาท พร้อมดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑๐๐,๓๐๔.๓๒ บาท นับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ศาล มีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๒๗/๒๕๖๐)

(๓.๒) การชำระค่าเสียหายจากการผิดสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ สัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค

๑.๓.๑ สัญญาจ้างก่อสร้าง

๑) การเกิดสัญญา

(๑) การจัดทำสัญญา

ข้อตกลงว่าจ้างปรับปรุงซ่อมต่อเติมอาคารสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่มีลักษณะเป็นสัญญาจ้างทำของ ซึ่งมาตรา ๕๔๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มิได้กำหนดให้ต้องทำเป็นหนังสือ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงน่าเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงานปรับปรุงซ่อมต่อเติมอาคารดังกล่าว แม้ข้อตกลงว่าจ้างระหว่างผู้ฟ้องคดีกับหน่วยงานทางปกครองจะไม่ได้ทำเป็นหนังสือ ข้อตกลงว่าจ้างนี้ก็มีผลตามกฎหมาย และเมื่อผู้ฟ้องคดีดำเนินการปรับปรุงซ่อมต่อเติม อาคารดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ อีกทั้ง หน่วยงานทางปกครองก็ได้ใช้ประโยชน์ในอาคาร ตามวัตถุประสงค์แล้ว จึงเป็นกรณีที่หน่วยงานทางปกครองได้รับเอาผลสำเร็จของงานจ้าง ที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบแล้ว หน่วยงานทางปกครองจึงมีหน้าที่ต้องชำระค่าจ้างในงานข้างต้น ให้แก่ผู้ฟ้องคดี



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้ทำการปรับปรุงซ่อมต่อเติมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ เพื่อเป็นห้องทำงานของรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มงานในวงเงิน ๕๕๙,๘๐๐ บาท โดยไม่มีการทำสัญญา แต่ภายหลังจากผู้ฟ้องคดีทำงานแล้วเสร็จและส่งมอบงานให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพียง ๓๕๐,๐๐๐ บาท โดยแบ่งจ่ายเป็น ๒ งวด งวดที่หนึ่ง ชำระเป็นเงินสดจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้รับจากนาย ส. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ ส่วนงวดที่สอง จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้รับจากนาย ถ. หัวหน้าผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัด ข. ยังคงค้างชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกเป็นเงิน ๒๐๙,๘๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองโต้แย้งว่าไม่ได้ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้ทำงานดังกล่าว แต่ได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ข. ตามบันทึกตกลงการจ้างฉบับลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ และสัญญาจ้างฉบับลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีได้บอกกล่าวทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวน ๒๐๙,๘๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อในชั้นพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้นปรากฏว่า นาย ถ. หัวหน้าผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัด ข. ได้ให้ถ้อยคำยืนยันว่าตนได้ลงลายมือชื่อในบันทึกตกลงการจ้างและสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจริง แต่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข. ไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างตามบันทึกตกลงการจ้างและสัญญาจ้างดังกล่าว โดยผู้ทำการก่อสร้างจริงคือผู้ฟ้องคดี โดยเหตุที่นาย ถ. เป็นผู้ลงลายมือชื่อเนื่องจากทราบว่าคุณฟ้องคดีมีกรณีพิพาทกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ เกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ จึงได้ร้องขอให้ตนช่วยลงลายมือชื่อในสัญญาจ้างดังกล่าว โดยอ้างว่าเพื่อยุติปัญหา ข้อเท็จจริงที่ได้จากการไต่สวนพยานบุคคลดังกล่าวจึงแตกต่างจากพยานเอกสารที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยื่นไว้ต่อศาล ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกล่าวอ้างว่า นาย ถ. ให้การเท็จ และไม่มีเหตุผลที่จะร้องขอให้นาย ถ. ช่วยลงลายมือชื่อในเอกสารสัญญา อันเป็นการกระทำที่ผิดระเบียบของทางราชการ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกลับรับว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ข. โดยไม่มีหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา อันเป็นการกระทำที่ขัดต่อระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อกล่าวอ้าง

ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงขัดแย้งกันเอง ไม่น่ารับฟัง เมื่อไม่ปรากฏเหตุที่นาย ถ. จะต้องให้การบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏในเอกสารสัญญา อันอาจส่งผลร้ายต่อตนเอง ถ้อยคำของนาย ถ. จึงมีน้ำหนักน่าเชื่อถือ โดยรับฟังได้ว่า บันทึกตกลงการจ้างฉบับลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ และสัญญาจ้างฉบับลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๕ ระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ข. ทำขึ้นภายหลังจากที่มีการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบกับนาย ถ. และผู้ฟ้องคดีรับตรงกันว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จ่ายเงินค่าจ้างงวดที่หนึ่งให้แก่ผู้ฟ้องคดีกรณีจึงน่าจะเชื่อว่าเป็นผู้ทำงานปรับปรุงซ่อมต่อเติมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ เพื่อเป็นห้องทำงานของรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่มงานจริง และแม้ข้อตกลงว่าจ้างระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะไม่ได้ทำเป็นหนังสือ แต่เมื่อการตกลงจ้างดังกล่าวมีลักษณะเป็นสัญญาจ้างทำของ ซึ่งมาตรา ๕๘๗^๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มิได้กำหนดให้ต้องทำเป็นหนังสือ ข้อตกลงว่าจ้างนี้จึงมีผลตามกฎหมาย เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมต่อเติมอาคารดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ และผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ใช้ประโยชน์ในอาคารตามวัตถุประสงค์แล้ว ปรากฏตามบันทึกควบคุมรายการต่อเติมอาคารสำนักงานพิพาทว่า ช่างได้ทำความสะอาดเก็บรายละเอียดงานพร้อมส่งมอบงานให้คณะกรรมการตรวจรับแล้ว จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับเอาผลสำเร็จของงานจ้างที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่ต้องชำระค่าจ้างในงานดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๕๘๗ และมาตรา ๖๐๒^๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อประมวลพยานหลักฐานโดยตลอดแล้วน่าจะเชื่อว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารพิพาทเป็นเงินจำนวน ๕๕๙,๘๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าจ้างจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าจ้างไปแล้ว ๓๕๐,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชำระค่าจ้างส่วนที่เหลืออีกจำนวน ๒๐๙,๘๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินค่าจ้างจำนวน ๒๐๙,๘๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของเงินดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๐๗/๓/๒๕๕๙)

^{๗-๘} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๕๘๗ อันว่าจ้างทำของนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่าผู้รับจ้าง ตกลงจะทำการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จแห่งการที่ทำนั้น

มาตรา ๖๐๒ อันสินจ้างนั้นพึงใช้ให้เมื่อรับมอบการที่ทำ

ถ้าการที่ทำนั้นมีกำหนดว่าจะส่งรับกันเป็นส่วน ๆ และได้รับจำนวนสินจ้างไว้เป็นส่วน ๆ ไชร์ ท่านว่าพึงใช้สินจ้างเพื่อการแต่ละส่วนในเวลารับเอาส่วนนั้น



(๒) การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) ผลของสัญญา

(๑) การตรวจรับมอบงานและการจ่ายเงินค่าจ้าง

เมื่อตามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบล มีข้อกำหนดให้การถมดินหรือปรับสภาพพื้นที่ก่อสร้างเพื่อให้ก่อสร้างได้ตามแบบแปลน เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจึงมีหน้าที่ตามสัญญาที่จะต้องทำการถมดินหรือปรับสภาพดินในพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนด และเป็นไปตามหลักวิชาการ ดังนั้น แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่า ก่อนที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจะส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้แก่ผู้รับจ้าง ได้มีการทำสัญญาว่าจ้าง ผู้รับจ้างรายอื่นให้ทำงานถมดินในพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าวแล้วก็ตาม แต่การจ้างเหมาถมดินข้างต้นก็เป็นเพียงการเตรียมพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างอาคารให้แก่ผู้รับจ้าง เท่านั้น มิได้ทำให้หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างมีหน้าที่ในการถมดินโดยอัตรัดดินให้แน่นตามหลักวิชาการแทนผู้รับจ้างแต่อย่างใด เมื่อต่อมาในระหว่างการดำเนินงานตามสัญญา เกิดฝนตกติดต่อกันหลายวันเป็นเหตุให้น้ำฝนไหลลงสู่ใต้ดิน ทำให้ทางเดินเข้าด้านหน้าของอาคารสำนักงานเกิดการทรุดตัว อันมีสาเหตุมาจากการถมดินโดยไม่มีการบดอัดตามมาตรฐาน ดินอ่อนไม่สามารถรับน้ำหนักบรรทุกตามที่วิศวกรผู้ออกแบบกำหนด การทรุดตัวของทางเดินเข้าด้านหน้าของอาคารสำนักงานจึงเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า ผู้รับจ้างได้เสนอวิธีการแก้ไขฐานรากอาคารทางเดินเข้าอาคารสำนักงานพร้อมแบบแปลนการเสริมคานรับคานและพื้นอาคารที่ทรุดตัวดังกล่าวต่อหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้าง ซึ่งหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างก็ได้อนุมัติให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามวิธีการและแบบแปลนที่เสนอมาได้นั้น พฤติการณ์ของผู้รับจ้างข้างต้นจึงถือเป็นการเสนอที่จะดำเนินการแก้ไขฐานรากอาคารทางเดินเข้าอาคารสำนักงาน และหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างได้สนองรับโดยการพิจารณาอนุมัติ เมื่อสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานที่พิพาทเป็นสัญญาจ้างทำของซึ่งไม่มีกฎหมายกำหนดรูปแบบว่าต้องทำเป็นหนังสือ และการดำเนินการแก้ไขฐานรากอาคารทางเดินเข้าอาคารสำนักงานดังกล่าวถือเป็นงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา อีกทั้งอยู่ในขอบข่ายทั่วไป

แห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาหลักที่พิพาท กรณีจึงถือได้ว่าผู้รับจ้างและหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างได้ตกลงทำสัญญาให้ผู้รับจ้างทำการแก้ไขฐานรากอาคารทางเดินเข้าอาคารสำนักงานดังกล่าว เมื่อต่อมาผู้รับจ้างได้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจึงมีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าดำเนินการดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างด้วย

สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลเนินกุ่ม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยนายกเทศมนตรีตำบลเนินกุ่ม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ทำสัญญาว่าจ้างให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. (ผู้ฟ้องคดี) ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเนินกุ่ม (แห่งใหม่) อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ปรากฏว่าในการปฏิบัติตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารตามแบบแปลน โดยส่งมอบงานและได้รับค่าจ้างงวดที่ ๑ งวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว แต่ในงวดที่ ๔ นั้น ภายหลังจากผู้ฟ้องคดีก่อสร้างงานแล้วเสร็จและอยู่ในระหว่างรอการส่งมอบ เกิดฝนตกติดต่อกันหลายวัน น้ำฝนไหลลงสู่ใต้ดินทำให้ดินอ่อนตัว เป็นเหตุให้ทางเดินเข้าด้านหน้าของอาคารสำนักงานซึ่งเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ฐานรากเป็นระบบฐานแผ่ไม่มีเสาเข็ม เกิดการทรุดตัว ผู้ฟ้องคดีจึงได้ขอให้สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ ๒ ดำเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์สาเหตุการทรุดตัวดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขในส่วนที่ชำรุดอย่างเร่งด่วน โดยค่าใช้จ่ายในการแก้ไขให้เป็นความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีเอง ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือปฏิเสธไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เนื่องจากเห็นว่าสาเหตุของการทรุดตัวของส่วนทางเข้าอาคารสำนักงาน ไม่ได้เกิดจากความบกพร่องของผู้ฟ้องคดี หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อเสนอวิธีการแก้ไขฐานรากอาคารทางเดินเข้าอาคารสำนักงาน พร้อมแบบแปลนการใช้เสาเข็มพยางคคอนกรีตของอาคารที่ทำการก่อสร้างไว้แล้ว เพื่อไม่ให้ฐานรากทรุดลงไปอีก ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้ว มีหนังสืออนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการตามวิธีการและแบบแปลนดังกล่าวได้ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ทำการแก้ไขฐานรากใหม่โดยการรื้อถอนในส่วนที่ก่อสร้างแล้ว และใช้เสาเข็มเสริมใต้ดินเพื่อป้องกันการทรุดตัวของฐานรากตามคำแนะนำของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โดยเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๘๑๓,๐๐๐ บาท หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ขอเบิกจ่ายเงินค่าดำเนินการแก้ไขฐานรากดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิเสธ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระเงินจำนวนข้างต้นพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อตามรายงานผลการศึกษาศาเหตุการหลุดตัวของส่วนทางเข้าอาคารสำนักงานฯ ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ปรากฏว่า สาเหตุการหลุดตัวของโครงสร้างส่วนทางเข้าด้านหน้าของอาคารสำนักงาน เกิดจากการถมดินไม่บดอัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ทำให้เกิดช่องว่าง (โพรง) ในดินมาก น้ำฝนที่ตกลงมาไหลรวมเข้าโพรงดินทำให้ดินอ่อน ไม่สามารถรับน้ำหนักบรรทุกตามที่วิศวกรผู้ออกแบบกำหนด และการสร้างฐานรากสองระบบในดินอ่อน คือ ระบบฐานรากมีเสาเข็มและระบบฐานแผ่ไม่มีเสาเข็ม ก่อให้เกิดความแตกต่างของการหลุดตัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จะมากขึ้นอยู่กับลักษณะของดินได้ฐานแผ่นั้น ซึ่งกรณีไม่ได้โต้แย้งข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงฟังยุติตามรายงานผลการศึกษาข้างต้น อย่างไรก็ตาม แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาว่าจ้างให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป. ทำงานถมดินเพื่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจรับงานจ้างถมดินดังกล่าว แล้วจึงมอบพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาพิพาทก็ตาม แต่การจ้างเหมาถมดินดังกล่าวก็สืบเนื่องมาจากพื้นที่บริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานมีสภาพดินเดิมเป็นท้องนา มีน้ำท่วมขังประมาณ ๑ เดือน ถึง ๒ เดือนต่อปี ดังนั้น การจ้างเหมาถมดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการเตรียมพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี หากทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่จะต้องถมดินโดยอัดบดดินให้แน่นตามหลักวิชาการแต่อย่างใด นอกจากนี้ สัญญาจ้างพิพาทมีข้อกำหนดให้การถมดินหรือปรับปรุงสภาพพื้นที่ก่อสร้างเพื่อให้ก่อสร้างได้ตามแบบแปลนเป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรูปแบบรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว ดังนั้น เมื่อแบบแปลนและรายการก่อสร้างซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาได้ออกแบบอาคารให้ทางเข้าด้านหน้าของอาคารสำนักงานดังกล่าว โครงสร้างใช้ฐานรากระบบฐานแผ่ไม่มีเสาเข็ม โดยดินรับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ ตันต่อตารางเมตร ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ตามสัญญาที่จะต้องทำการถมดินหรือปรับปรุงสภาพดินในพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนดไว้ในสัญญาและให้เป็นไปตามหลักวิชาการ กล่าวคือ ต้องทำการถมดินหรือปรับปรุงสภาพดินให้รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ ตันต่อตารางเมตร ดังนั้น เมื่อการเกิดฝนตกหนักติดต่อกันระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีรอส่งมอบงานงวดที่ ๔ เป็นเหตุให้น้ำฝนไหลลงสู่ใต้ดิน ทำให้ทางเดินเข้าด้านหน้าของอาคารสำนักงานเกิดการหลุดตัว โดยมีสาเหตุจากการถมดินไม่มีการบดอัดตามมาตรฐาน มีช่องว่างเป็นโพรงในเนื้อดินมาก น้ำฝนสามารถไหลเข้าโพรง ทำให้ดินอ่อน ไม่สามารถรับน้ำหนักบรรทุกตามที่วิศวกรผู้ออกแบบกำหนด และผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีหน้าที่ตามสัญญาที่จะต้องทำการถมดินหรือปรับปรุงสภาพดินในพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตาม

แบบแปลนที่กำหนด การหลุดตัวของทางเดินทางเข้าด้านหน้าของอาคารสำนักงานจึงเป็นความผิดของผู้ฟ้องคดี และเมื่อเปรียบเทียบการคำนวณค่างานจ้างถมดินเฉพาะในส่วนทางเข้าด้านหน้าอาคารที่มีการหลุดตัวตามคำชี้แจงของผู้ฟ้องคดีและคำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีแล้วเห็นว่าการคิดคำนวณราคาค่ากลางตามคำชี้แจงของผู้ฟ้องคดีเป็นเพียงการคาดคะเนไม่มีหลักวิชาการ เช่นการคิดคำนวณราคาค่ากลางตามคำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง กรณีจึงถือได้ว่า หากมีการถมดินในบริเวณที่จะก่อสร้างทางเดินเข้าด้านหน้าของอาคารสำนักงานให้เป็นไปตามหลักวิชาการเพื่อรับน้ำหนักตามที่กำหนดไว้ในแบบแปลนท้ายสัญญาที่พิพาท จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงินจำนวน ๓๑๒,๓๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบในจำนวนเงินดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า ภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขงานในส่วนที่ชำรุดโดยเร่งด่วน แม้ผู้ฟ้องคดีจะมีหนังสือปฏิเสธว่าการหลุดตัวของส่วนทางเข้าอาคารสำนักงานดังกล่าว ไม่ได้เกิดจากความบกพร่องในการก่อสร้างของผู้ฟ้องคดี และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการโครงสร้างต้องเป็นหน้าที่ของวิศวกรผู้ออกแบบอาคารเดิมก็ตาม แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้เสนอวิธีการแก้ไขฐานรากอาคารทางเดินเข้าอาคารสำนักงานดังกล่าว พร้อมแบบแปลนการเสริมคานรับคานและพื้นอาคารต่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้มีหนังสืออนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการตามวิธีการและแบบแปลนดังกล่าว จึงเห็นได้ว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการเสนอที่จะดำเนินการแก้ไขฐานรากอาคารทางเดินเข้าอาคารสำนักงานพร้อมแบบแปลนการเสริมคานรับคานและพื้นอาคาร และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้สนองรับโดยการพิจารณาอนุมัติ ดังนั้นเมื่อสัญญาการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่พิพาทเป็นสัญญาจ้างทำของซึ่งมิได้มีกฎหมายกำหนดรูปแบบว่าต้องทำเป็นหนังสือ และถือว่าเป็นงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา อีกทั้งอยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาหลักที่พิพาท กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ตกลงทำสัญญาให้ผู้ฟ้องคดีทำการแก้ไขฐานรากอาคารทางเดินเข้าอาคารสำนักงานดังกล่าว เมื่อต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแก้ไขฐานรากทางเดินเข้าอาคารสำนักงานตามแบบแปลนรายละเอียดของการแก้ไขที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้วเสร็จ และในภายหลังผู้ฟ้องคดีได้นำแบบแปลนรายละเอียดดังกล่าวให้วิศวกรประมาณราคาค่าใช้จ่าย คิดเป็นเงิน ๘๑๓,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องมีหน้าที่ชำระเงินค่าดำเนินการดังกล่าวตามข้อสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี อย่างไรก็ตาม เมื่อมูลเหตุที่ทำให้ต้องมีการแก้ไขฐานรากอาคารทางเดินเข้าอาคารสำนักงานข้างต้น สืบเนื่องมาจากการถมและการบดอัดดินในบริเวณที่จะดำเนินการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการโดยคิดเป็นราคากลางในการดำเนินการเป็นเงิน ๓๑๒,๓๐๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบดังได้วินิจฉัยข้างต้น ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงต่างมีความผูกพันซึ่งกันและกัน กล่าวคือ มีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบ



ตามสัญญาต่อกัน โดยมีมูลหนี้ต้องชำระหนี้เป็นเงินซึ่งมีวัตถุประสงค์เป็นอย่างเดียวกัน และหนี้ทั้งสองฝ่ายถึงกำหนดชำระหนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงยังต้องชำระค่าดำเนินการในการแก้ไขฐานรากอาคารทางเดินเข้าอาคารสำนักงานดังกล่าวอยู่อีกจำนวน ๕๐๐,๗๐๐ บาท (๕๐๓,๐๐๐-๓๑๒,๓๐๐) ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแก้ไขฐานรากใหม่โดยการรื้อถอนในส่วนที่ก่อสร้างและใช้เสาเข็มเสริมใต้ดินเพื่อป้องกันการทรุดตัวของฐานรากดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๕๐๐,๗๐๐ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินจำนวนข้างต้นพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖๙๖/๒๕๕๙)

แม้สัญญาจ้างจะมีข้อกำหนดให้ถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ในการจ่ายเงินค่าจ้างก็ตาม แต่เมื่อผู้รับจ้างทำงานได้ปริมาณน้อยกว่าที่ระบุไว้ในใบแจ้งปริมาณและราคา ซึ่งข้อกำหนดในสัญญาจ้างกำหนดว่า หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้ ดังนั้น การที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจพบว่าแบบรูปและรายการละเอียดที่ผู้รับจ้างส่งมอบผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค จึงมีมติให้ปรับลดแบบรูปและรายการละเอียดให้ตรงตามปริมาณงานที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามความเป็นจริงโดยได้รับอนุมัติจากหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างแล้ว หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจึงมีสิทธิตามข้อสัญญาดังกล่าวในการปรับลดแบบรูปและรายการละเอียดให้ถูกต้องตามปริมาณงานที่แท้จริงและมีสิทธิปรับลดค่าจ้างลงตามสัดส่วนของปริมาณงานที่ลดลงดังกล่าวได้

สรุปข้อเท็จจริง

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ทำสัญญาว่าจ้างบริษัท ต. (ผู้ฟ้องคดี) ให้ติดตั้งระบบไฟฟ้าเพดานและกันห้องเรียน อาคารช่างสิบหมู่ โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินค่าจ้างเป็นงวด รวม ๓ งวด ปรากฏว่าภายหลังจากผู้ฟ้องคดีทำงานแล้วเสร็จและส่งมอบงานให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจพบว่าผู้ฟ้องคดียังทำงานไม่ครบถ้วนตามเอกสารใบแจ้งปริมาณและราคาในส่วนของงานปรับปรุงพื้นที่ คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงมีมติปรับลดรูปแบบรายการก่อสร้างลงโดยได้รับอนุมัติจากผู้ถูกฟ้องคดี และได้หักเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีในงวดสุดท้ายไว้เป็นเงินจำนวน

๙๔,๓๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตามสัญญาจ้างได้กำหนดค่าจ้างและการจ่ายเงินโดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ มิใช่คิดเป็นหน่วย ดังนั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะทำงานน้อยกว่าที่ระบุไว้ในใบแจ้งปริมาณและราคา ผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่มีสิทธิหักเงินค่าจ้างตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าจ้างที่ค้างจ่ายพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อตามสัญญาจ้างพิพาทมีข้อกำหนดว่า ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรูปแบบรายละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้ ดังนั้น เมื่อคดีนี้ปรากฏว่าในส่วนของงานปรับปรุงพื้นที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการได้ปริมาณงานน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาและเอกสารใบแจ้งปริมาณและราคา ซึ่งกำหนดปริมาณงานในส่วนการเทพื้นการปรับระดับและงานปูกระเบื้องอย่างลายไม้ไว้จำนวน ๒๖๐ ตารางเมตร แต่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการทั้งสองส่วนดังกล่าวตามความเป็นจริงได้เพียง ๙๖ ตารางเมตร ทำให้มีปริมาณงานที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการได้น้อยกว่าที่กำหนดไว้จำนวน ๑๖๔ ตารางเมตร ซึ่งเมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจพบว่าแบบรูปและรายการละเอียดดังกล่าวผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิคแล้ว ได้มีมติให้ปรับลดแบบรูปและรายการละเอียดให้ตรงตามปริมาณงานที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามความเป็นจริง โดยได้รับอนุมัติจากผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิตามข้อสัญญาในการปรับลดแบบรูปและรายการละเอียดให้ถูกต้องตามปริมาณงานที่แท้จริงได้ และผู้ฟ้องคดีต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยดังกล่าวของคณะกรรมการตรวจการจ้าง อันส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในส่วนงานปรับปรุงพื้นที่ทั้งสองรายการดังกล่าวมีจำนวนลดลง จึงต้องปรับลดค่าจ้างตามสัดส่วนของปริมาณงานที่ลดลงด้วย ดังนี้ งานเทพื้นการปรับระดับ จำนวน ๑๖๔ ตารางเมตร คิดเป็นค่าแรงงานหน่วยละ ๕๐ บาท เป็นเงิน ๘,๒๐๐ บาท และค่าจ้างในส่วนของงานปูกระเบื้องอย่างลายไม้ จำนวน ๑๖๔ ตารางเมตร คิดเป็นค่าวัสดุ หน่วยละ ๔๐๐ บาท เป็นเงิน ๖๕,๖๐๐ บาท ค่าแรงงาน หน่วยละ ๕๐ บาท เป็นเงิน ๘,๒๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสองรายการจำนวน ๘๒,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิหักเงินค่าจ้างเนื่องจากการปรับลดแบบรูปและรายการละเอียดตามปริมาณงานที่ลดลงได้เป็นเงินจำนวน ๘๒,๐๐๐ บาท เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้หักเงินค่าจ้างไว้แล้วจำนวน ๙๔,๓๐๐ บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่าค่างานตามปริมาณที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิหักเอาไว้ได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกจำนวน ๑๒,๓๐๐ บาท



(๙๔,๓๐๐-๙๒,๐๐๐) พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดจำนวน ๑,๗๗๘.๒๒ บาท รวมเป็นเงิน ๑๔,๐๗๘.๒๒ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินจำนวน ๑๔,๐๗๘.๒๒ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑๒,๓๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๐๕๐/๒๕๕๙)

แม้แบบรูปรายการละเอียดรวมทั้งใบแจ้งปริมาณงานและราคาต่างถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญาก็ตาม แต่เมื่อรายละเอียดในใบแจ้งปริมาณงานและราคาเป็นเพียงรายการแสดงปริมาณวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างและการประเมินราคาก่อสร้างโดยประมาณเท่านั้น ประกอบกับมีข้อสัญญากำหนดว่า กรณีที่เอกสารทั้งสองฉบับดังกล่าวมีข้อความที่ขัดแย้งกัน ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้าง การดำเนินงานตามสัญญาจึงต้องยึดถือตามแบบรูปรายการละเอียดที่ผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นเจ้าของงานกำหนด ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ควบคุมงานของหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างได้วินิจฉัยและมีคำสั่งให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และงานที่ให้ทำนั้นไม่ปรากฏว่าเป็นการให้ทำงานเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในแบบรูปรายการละเอียด จึงมิใช่กรณีแบบรูปรายการละเอียดคลาดเคลื่อนและมีใช้กรณีการแก้ไขงานหรือให้มีการทำงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายการในสัญญาที่จะมีผลทำให้หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินค่างานเพิ่มขึ้นให้แก่ผู้รับจ้างแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ทำสัญญาจ้างจ้างเหมาส่วนจำกัด พ. (ผู้ฟ้องคดี) ให้ก่อสร้างประตูระบายน้ำปากคลองบางแก้ว เขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง โดยในวันทำสัญญาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีตรวจพบว่า รายการก่อสร้างในใบแจ้งปริมาณงานและราคากับแบบรูปรายการละเอียดมีรายละเอียดของรายการก่อสร้างแตกต่างกัน จำนวน ๓ รายการ จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาโดยมีข้อกำหนดว่า หากมีปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากสัญญาผู้ถูกฟ้องคดีจะจ่ายค่าจ้างเพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดี ปรากฏว่าเมื่อเข้าทำงานจริง ผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งด้วยวาจาให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกจำนวน ๔,๙๐๕,๙๔๑.๕๐ บาท จากที่ระบุในใบแจ้งปริมาณงานและราคา ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอแก้ไขวงเงินค่าจ้างต่อผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้ขอต่อรองราคาโดยผู้ฟ้องคดียินยอมลดค่างานให้เหลือจำนวนเงิน ๔,๑๘๙,๐๐๐ บาท ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้อนุมัติให้เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดี

ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุมัติให้เพิ่มวงเงินค่าจ้างก่อสร้างในสัญญา โดยเห็นว่าเป็นการทำงานตามข้อกำหนดในสัญญาจ้างซึ่งกำหนดว่า “ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้” ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทบทวนคำสั่งดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือหรือกรณีข้างต้นไปยังกรมบัญชีกลาง หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า การก่อสร้างดังกล่าวเป็นการทำงานตามแบบที่กำหนดไว้ ไม่ใช่เรื่องของงานเพิ่มขึ้นหรือลดลง ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเรียกร้องค่างานเพิ่มขึ้นได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ได้จ่ายเงินค่าจ้างเพิ่มจำนวน ๔,๑๘๙,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นกรณีที่มียานเพิ่มขึ้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินค่างานที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสัญญา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่สัญญาจ้างก่อสร้างที่พิพาทมีข้อกำหนด ดังนี้ ข้อ ๒ กำหนดว่า เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา กำหนดว่า ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน กำหนดว่า คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงว่า จำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคานี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน อันเกิดจากการที่จำนวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา... ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน กำหนดว่า ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้ นอกจากนี้ ข้อความเพิ่มเติม



แนบท้ายสัญญา ข้อ ๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม กำหนดว่า เนื่องจากลักษณะงานจ้างในรายการนี้อาจจะมีปัญหาในสนามเกี่ยวกับความมั่นคงทางด้านวิศวกรรม หากต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมแบบหรือรายการละเอียด เพื่อความเหมาะสมหรือความมั่นคงทางด้านวิศวกรรม ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้างที่จะพิจารณาแล้วเสนอความเห็นต่ออธิบดีกรมชลประทาน ข้อ ๓ การเพิ่มเติมงานนอกเหนือรายการ (Un-Allocated work) กำหนดว่า กรณีที่จำเป็นต้องเพิ่มเติมงานนอกเหนือรายการ จากรายการที่กำหนดในบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง อันเนื่องมาจากข้อเพิ่มเติม ข้อ ๑ ผู้ว่าจ้างจะได้ดำเนินการดังนี้ ...๓.๒ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้ตามปริมาณงานเพิ่มเติม นอกเหนือรายการที่ได้ทำได้จริงในสนาม

เมื่อพิจารณาข้อสัญญาประกอบข้อเท็จจริงข้างต้นแล้ว เห็นได้ว่า แม้แบบรูปรายการละเอียดรวมทั้งใบแจ้งปริมาณงานและราคาจะถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างพิพาทก็ตาม แต่การดำเนินงานตามสัญญาจะต้องยึดถือตามแบบรูปรายการละเอียดที่ผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นเจ้าของงานกำหนด และในกรณีที่เอกสารทั้งสองฉบับดังกล่าวมีข้อความที่ขัดแย้งกัน ผู้ฟ้องคดีจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีตามข้อ ๒ วรรคสองของสัญญาจ้างพิพาท เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีได้วินิจฉัยและมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด โดยงานที่ให้ทำนั้นไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ทำงานเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในแบบรูปรายการละเอียดแต่อย่างใด จึงมิใช่กรณีที่แบบรูปรายการละเอียดคลาดเคลื่อนและมีใช้กรณีการแก้ไขงานหรือให้มีการทำงานเพิ่มเติม (Un-Allocated work) นอกเหนือจากรายการในสัญญาจ้างที่จะมีผลทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องจ่ายค่างานที่เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด อีกทั้งรายละเอียดในใบแจ้งปริมาณงานและราคาเป็นเพียงรายการแสดงปริมาณวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างและการประเมินราคาก่อสร้างโดยประมาณเท่านั้น แม้ว่าใบแสดงปริมาณงานและราคาดังกล่าวจะเป็นเอกสารส่วนหนึ่งในสัญญาก็ตาม แต่ในการก่อสร้างนั้นจะต้องก่อสร้างโดยพิจารณาจากแบบรูปรายการละเอียดเป็นสำคัญ ในการตกลงเข้าทำสัญญาจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีได้ยอมรับทำงานตามแบบรูปรายการละเอียดแล้ว ส่วนบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้างนั้นไม่ได้มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของวัตถุประสงค์แห่งนี้ตามสัญญาดังกล่าวเป็นให้ต้องไปยึดถือตามใบแจ้งปริมาณงานและราคาของผู้ฟ้องคดีเสนอแต่อย่างใด ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินค่าจ้างเพิ่มอีกจำนวน ๔,๑๘๙,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๙๐/๒๕๖๐)